主題精選：抵押 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 受託人得否將信託財產設定抵押權
發布日期: 2025-02-18
內文
阿耀將其不動產信託給阿昌，請其依專業協助投資，並指定受益人為阿耀自己，請問阿昌得否
將該筆不動產設定抵押給銀行，並將該筆借款作為投資基金？又假如後續投資失敗，無法償還
借款，銀行得否就該筆信託不動產進行查封拍賣？
• 一、相關規定
• (一) 稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利
益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。
• (二) 受託人應依信託本旨，以善良管理人之注意，處理信託事務。
• (三) 所謂「信託本旨」，指委託人意欲實現之信託目的及信託制度本來之意旨而言。是以，信
託係以當事人間之信託關係為基礎，受託人既係基於信賴關係管理他人之財產，自須依信託行
為所定意旨，積極實現信託之目的。又所謂「依信託本旨處分信託財產等」至少應本下列二個
條件予以判斷，其一是信託契約之所定，其二是信託契約若未有明定，或所定不明確或不完全
時，自應依信託目的，亦即委託人成立信託的本來意圖。（參法務部法律決字第0999042336
號）
• (四) 對信託財產不得強制執行，但基於「因處理信託事務所生之權利」者，不在此限。因
此，受託人在信託契約授權範圍內，所為符合信託本旨，為達成信託目的而對外之適法借款，
貸與人因其借款所取得之借款債權，屬因處理信託事務所生之權利（法務部法律決字第
1000022066號函參照）。
• (五) 受託人違反信託本旨處分信託財產時，受益人得聲請法院撤銷其處分。
• 二、解題
• (一) 首先，應視該抵押借款行為是否符合信託本旨，以及信託契約是否有所授權。就本題而
言，阿耀之信託目的為投資，若有明確授權阿昌得進行抵押借款，則該行為有效；至於未明確

授權的話，則就其信託本來意圖是協助投資來看，應可認尚符合信託本旨。至於後續無法償還
時，銀行自得基於「因處理信託事務所生之權利」進行強制執行，予以查封拍賣。
• (二) 相對而言，如阿昌將信託財產設定抵押，係屬權限外之行為，即違反信託本旨之行為，
原則上地政機關應不准許其登記。惟倘若地政機關不察而登記完畢，則阿耀得以違反信託本旨
處分之理由，聲請法院撤銷。然而，在阿耀聲請法院撤銷前，對於因信託事務所生之抵押權，
銀行仍得進行查封。
資料來源：曾榮耀編著，2023，信託法概要，高點出版。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下